

→ Distinction entre **la famille** et **la parenté**.

- La famille est une **construction culturelle** qui à été pensée et modelée par l'homme.
- La parenté est une **notion biologique**.

Les structures de parenté **existent au sein des animaux** et notamment chez les mammifères supérieurs. (singes, loups etc.). Ils vivent en groupes sur des territoires précis. Dans ce groupe il existe une forte structuration en fonction du sexe et de l'âge. Seuls les mâles dominants ont accès à la procréation, toutes les femelles sont à toutes les mâles. Il est possible qu'aux temps anciens, certaines sociétés humaines ont fonctionné ainsi. Ce qui est sûr c'est **qu'il n'existe pas chez les mammifères supérieur de couple stables hétéro-sexués ayant la charge commune de l'éducation**. L'idée de ce **binôme mâle/femelle n'est pas une donnée biologique**. C'est une **construction culturelle**. Il y a d'ailleurs des sociétés humaines où il n'existe rien de comparable au mariage, qui donne une solennité particulière à deux personnes de sexes différentes dans le but d'une procréation.

Le mariage et l'institution familiale remontent à de très nombreux siècles. → le premier binôme connu étant Adam et Eve. « L'Ecriture Sainte » met en avant l'histoire d'Abraham et de Sarah. **Aussi loin que l'on remonte on rencontre donc une organisation maritale.**

Ouvrage « l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat » de Engels décrit la famille comme venant de la **propriété privée**.

Mais réduire l'émergence de la famille à ces éléments reste une hypothèse qu'on est pas en capacité de certifier et dont certains peuples font douter. Dans le Pacifique insulaire il y a des sociétés qui ont une organisation familiale extrêmement élaborée alors même qu'il n'ont pas de lien avec le principe de propriété privée. => ce principe reste une théorie.

Cependant la famille a tout de même une histoire. Jusqu'aux **19e siècle** on a longtemps considéré **la famille comme une institution très stable**, un invariant historique. Mais c'est une vue totalement dérisoire. On est passé d'un modèle familial à un autre de façon antinomique. On est parti d'une société homocentrée, dominance masculine et rôle subalterne de la femme. Chaque genre est individualisé par des règles qui gouvernent l'apparence, l'éducation, l'habillement.

Aujourd'hui, nos **sociétés sont hétéro-normées**, chaque sexe y occupe une place indifférenciée. Les métiers ne sont plus réservés aux femmes ou aux hommes. Dans l'éducation également, puisque depuis 1924 les écoles sont mixtes. → garçons et filles sont appelées à exercer tous les métiers.

Notre **organisation familiale est le reflet d'une histoire singulière**.

La famille et l'institution qui la soutient, le mariage, est une institution matricielle de la famille. Souvent, il y a une **distinction majeure entre les enfants nés pendant et ceux nés hors mariage**. Cette situation est largement redevable à la **religion**. La religion juive a été la première à sacraliser le mariage, prohiber par la mort les relations sexuelles hors mariage car elles seraient une impureté radicale, et fustiger les bâtards.

Ce modèle a si durablement façonné notre organisation juridique qu'on le considère comme naturel.

Les **règles de dévolution de la citoyenneté etc figurent dans le code civil**.

Cependant il n'existe aucune définition de la famille, que ce soit en droit français ou en droit

romain.

On distingue un premier type de famille, la famille nucléaire -> un père, une mère et des descendants.

Le modèle le plus courant de famille monoparentale étant une femme qui élève seule son enfant.

La **parenté par le sang est le lignage**. Descendance issue du même ancêtre et donc même sang. Ce lignage est cependant perturbé par l'arrivée extérieure des femmes. On parle alors de **parenté par l'alliance**. Il y a donc chez les occidentaux une distinction majeure entre ces deux formes de parenté.

La famille est un groupe qui réunit des centaines d'individus. Quelque soit la société, la famille est le fondement de l'ordre social. Une place importante de l'éducation provient du cercle familial.

Plan :

I – Antiquité méditerranéenne, base d'une organisation patriarcale

II – La société révolutionnée et restructurée sur les bases de l'ordre moral chrétien

III –

I – L'Antiquité méditerranéenne, berceau d'une organisation patriarcale ...

